GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO CÔNG NHÂN

Cấp Cao cấp · Buổi 6

Đình công — phương án cuối cùng

Vũ khí gây áp lực hợp pháp, ôn hòa của người lao động

Nhìn từ thế giới và Việt Nam — hợp pháp, ôn hòa, và là phương án cuối cùng

90 phút

Học trực tuyến

Đối chiếu luật & thảo luận

Cách tiếp cận: buổi học giáo dục & đối chiếu; đình công là quyền lao động hợp pháp CHỈ khi đúng luật, ôn hòa, và là phương án cuối cùng sau khi thương lượng thất bại. KHÔNG hướng dẫn đình công trái luật. Con người trên hết.

Năm phần của buổi học

Đình công — nhìn từ nguyên tắc, thế giới, luật Việt Nam và cách tổ chức:



Phương án cuối cùng

Chỉ sau khi thương lượng, hòa giải, trọng tài thất bại.



Trên thế giới

Đức, Pháp… phổ biến; cả khu vực công, giao thông.



Ở Việt Nam

Quyền hợp pháp theo Điều 198–211 BLLĐ.



Nguyên lý pháp quyền

Được làm điều luật không cấm.



Tổ chức thông minh

Đông đảo, ôn hòa, giữ ủng hộ của xã hội.

KHỞI ĐỘNG · 7 PHÚT

Khi nào nên đình công?

Theo bạn, khi nào người lao động nên đình công?

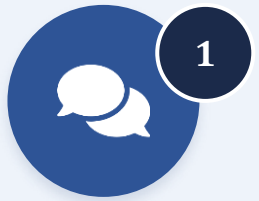
- Ngay khi bức xúc
- Sau khi thương lượng thất bại
- Khi số đông đồng ý
- Không bao giờ

Poll ẩn danh · gợi mở: theo luật, đình công chỉ hợp pháp sau khi hòa giải/trọng tài thất bại và được số đông (>50%) đồng ý — đó là “phương án cuối cùng”.

PHẦN 1 · PHƯƠNG ÁN CUỐI CÙNG

Thang bậc gây áp lực

Đình công nằm ở nấc cuối — chỉ dùng sau khi các nấc trước không thành:



Đối thoại & thương lượng

Hai bên tự tìm giải pháp.



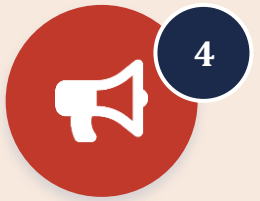
Hòa giải

Hòa giải viên hỗ trợ.



Trọng tài

Ban trọng tài xem xét.



Đình công đúng luật

Phương án cuối cùng.

Vì sao cuối cùng: đình công gây thiệt hại cho cả hai bên và xã hội; dùng "vũ khí" quá sớm sẽ mất cơ hội thương lượng và mất chính nghĩa.

Đình công ở Đức và Pháp

Đức

- Phổ biến; nghiệp đoàn Ver.di dẫn dắt (bệnh viện, trường học, giao thông…).
- Đầu 2026: đình công cảnh báo khu vực công lan thành đình công toàn quốc, rồi đạt thỏa thuận tăng lương.
- Cân bằng: nhóm công chức đặc biệt (Beamte) bị cấm đình công; nhưng đa số NLĐ khu vực công vẫn được đình công.

Pháp

- Truyền thống đình công mạnh, nhiều nghiệp đoàn (CGT, CFDT…).
- Khu vực công (y tế, giáo dục, công chức) và giao thông (đường sắt SNCF, tàu điện ngầm & xe buýt RATP) thường xuyên đình công.
- Có chế độ báo trước (préavis) — khu vực công thường 5 ngày.

Quyền đình công luôn đi kèm giới hạn



Giao thông ảnh hưởng nhiều nhất

Ở châu Âu, giao thông công cộng là lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất.



Một số nhóm bị cấm

Quân đội, cảnh sát, thẩm phán… thường không được đình công.



Dịch vụ tối thiểu

Lĩnh vực thiết yếu (y tế, giao thông, năng lượng) phải duy trì mức tối thiểu.



Báo trước bắt buộc

Nhiều nước yêu cầu thông báo đình công trước một số ngày.

Đình công là quyền hợp pháp

Khung pháp lý

- Đình công là quyền hợp pháp, ghi nhận từ BLLĐ 1994, nay là Điều 198–211 BLLĐ 2019.
- Phải xuất phát từ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích (Điều 199).
- Chỉ sau khi hòa giải/trọng tài không thành.
- Nghiêm cấm bạo lực, hủy hoại tài sản, ép buộc (Điều 208).



Ai được lãnh đạo?

Chỉ tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, công đoàn cơ sở hoặc tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp, là bên tranh chấp mới được tổ chức và lãnh đạo đình công.

→ Công đoàn cơ sở hoàn toàn có thể dẫn dắt một cuộc đình công hợp pháp.

PHẦN 3 · CÁC BƯỚC HỢP PHÁP

Đình công đúng luật ở Việt Nam

1

Đủ điều kiện

Tranh chấp về lợi ích; đã qua hòa giải/trọng tài (Đ.199).

2

Lấy ý kiến

Trên 50% người được hỏi đồng ý (Đ.201).

3

Ra quyết định

Quyết định đình công bằng văn bản (Đ.202).

4

Thông báo & tiến hành

Báo trước ≥ 5 ngày làm việc; đình công ôn hòa.

Bất hợp pháp (Điều 204): sai điều kiện; không do tổ chức có quyền lãnh đạo; sai trình tự; khi tranh chấp đang được giải quyết; hoặc tại nơi cấm đình công.

PHẦN 3 · TRƯỚC KHI ĐÌNH CÔNG

Ai giải quyết tranh chấp trước đó?

Tranh chấp về lợi ích phải qua thiết chế trung gian do Nhà nước lập ra:

Hòa giải viên lao động

- Do Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm.
- Là người trung gian giúp hai bên tự thỏa thuận — KHÔNG ra phán quyết.
- Kết quả: hòa giải thành / không thành.

Hội đồng trọng tài lao động

- Do Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập (nhiệm kỳ 5 năm).
- Ba bên đề cử ngang nhau: cơ quan lao động, công đoàn, giới chủ (≥ 15 trọng tài viên).
- Mỗi vụ lập Ban trọng tài (3 người), ra quyết định theo đa số.

Từ hòa giải đến đình công

Hòa giải viên lao động (bắt buộc)

↓ **Hòa giải KHÔNG THÀNH — tổ chức đại diện NLĐ chọn 1 trong 2 hướng:**

(A) Chuẩn bị đình công ngay

Không bắt buộc qua trọng tài. Tiến hành thủ tục Điều 200–202: lấy ý kiến (trên 50% đồng ý) → ra quyết định → thông báo trước ≥ 5 ngày làm việc → đình công ôn hòa.

(B) Qua trọng tài trước

- Trong khi Ban trọng tài đang giải quyết: KHÔNG được đình công.
- Chỉ đình công sau đó nếu: hết 7 ngày không lập được Ban; hoặc hết 30 ngày không ra quyết định; hoặc giới chủ không thi hành quyết định.

Điểm mấu chốt: không đình công chỉ vì không đồng ý phán quyết trọng tài — mà vì không có/không ra quyết định, hoặc giới chủ không thi hành.

Được làm những gì luật không cấm

Công dân

Được làm tất cả những gì pháp luật KHÔNG cấm; và dùng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Cơ quan nhà nước

Cán bộ, công chức CHỈ được làm những gì pháp luật CHO PHÉP.

Nguồn: nguyên tắc được cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định trong Thông điệp năm mới 2014, gắn với tinh thần Hiến pháp 2013 (ví dụ Điều 33 về tự do kinh doanh trong ngành nghề luật không cấm).

Ý nghĩa: đình công là quyền đã được luật ghi nhận — làm đúng điều kiện, trình tự thì hợp pháp và được pháp luật bảo vệ.

PHẦN 5 · TỔ CHỨC THÔNG MINH

Đông đảo & ủng hộ của xã hội

Sức mạnh của đình công đến từ số đông và sự chính đáng:

Thu hút đông đảo NLĐ

Yêu sách rõ ràng, chính đáng; lấy ý kiến dân chủ (>50%).

Giữ kỷ luật, ôn hòa

Tuyệt đối bất bạo động; không hủy hoại tài sản.

Ủng hộ của xã hội

Giải thích rõ vì sao; cho thấy đã cố thương lượng trước.

Cân nhắc tác động dân

Đình công giao thông ảnh hưởng công chúng — cần khéo léo.

Đình công giao thông & sự ủng hộ

Con dao hai lưỡi

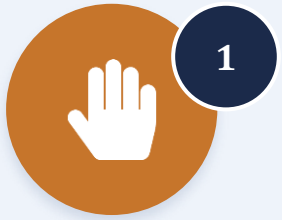
- Đình công giao thông (xe buýt, tàu điện ngầm, xe điện…) gây áp lực lớn nhất vì ảnh hưởng cả xã hội.
- Nhưng nếu làm người dân khổ mà không hiểu lý do → phong trào mất ủng hộ.
- Chìa khóa: chính đáng, minh bạch, ôn hòa, báo trước, giảm thiểu thiệt hại (cân nhắc dịch vụ tối thiểu).

Thảo luận nhóm

- Một ví dụ đình công bạn biết: có hợp pháp, ôn hòa, được ủng hộ không?
- Khi đình công ảnh hưởng người dân, làm sao vừa gây áp lực vừa giữ thiện cảm?
- Công đoàn cơ sở làm gì để đình công vừa hợp pháp vừa hiệu quả?

TỔNG KẾT · 3 ĐIỀU CẦN NHỚ

Ba điều cần nhớ



Phương án cuối cùng

Đình công là vũ khí mạnh nhất nhưng chỉ dùng sau khi thương lượng, hòa giải, trọng tài thất bại.



Hợp pháp & có tổ chức

Ở VN là quyền hợp pháp (Điều 198–211 BLLĐ), do tổ chức đại diện NLĐ cơ sở lãnh đạo, đúng điều kiện và trình tự.



Đông đảo & chính đáng

Sức mạnh từ số đông và sự chính đáng: ôn hòa, minh bạch, giữ ủng hộ của xã hội.

KẾT THÚC BUỔI 6

Khép lại & bài tập

Bài tập về nhà

- Tìm một ví dụ đình công (VN hoặc quốc tế); phân tích: có hợp pháp, ôn hòa, được ủng hộ không?
- Viết ngắn: nếu tổ chức một cuộc đình công hợp pháp, bạn làm gì để thu hút đông đảo NLĐ và giữ ủng hộ xã hội?

Miễn trừ

Tài liệu giáo dục, không phải tư vấn pháp lý; không hướng dẫn hay kêu gọi đình công trái luật. Đình công chỉ hợp pháp khi đúng điều kiện, trình tự và ôn hòa. Cập nhật luật; tham vấn luật sư khi cần.